

1517362-67.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Heloisa Assunção Pereira Pandini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... que havia recém praticado um crime de roubo. No local, fizeram a revista, porém com os indivíduos nada foi encontrado. Em seguida, a vítima chegou e reconheceu o réu como sendo um dos autores do delito. Indagado, o réu negou participação no roubo. Não conhecia o réu das imediações.

A testemunha Emerson Selingardi, guarda municipal, disse que estavam em deslocamento de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517362-67.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517362-67.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210545/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 26529839 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2210545 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERYCLES ELVIS GOMES DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Heloisa Assunção Pereira Pandino

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de HERYCLES ELVIS GOMES DO NASCIMENTO, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Não sendo o caso de rejeição liminar da peça acusatória, foi recebida a denúncia (fls. 90/91), o réu foi citado (fls. 101) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 104).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi produzida prova oral e o réu foi interrogado (fls. 122/125). Ao final, as partes apresentaram alegações finais orais.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A autoria e materialidade do crime ficaram suficientemente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de avaliação (fls. 20), auto de exibição e apreensão (fls. 21) bem como pela consistente prova oral coligida aos autos. Senão vejamos.

A vítima J.M.V. disse que estava caminhando na avenida, rumo a seu trabalho, quando o seu celular tocou. Ao atender, foi empurrada. Quando olhou para o lado, viu dois rapazes de bicicleta, um deles puxou o seu celular e o outro a empurrou. Em seguida, correu atrás deles e gritou. Havia alguns motoqueiros à frente, momento em que pediu ajuda. Nesse instante, um dos motoqueiros lhe disse que havia visto o assalto e passou a seguir os roubadores. Tão logo os indivíduos atravessaram a ponta, depararam-se com os guardas, os quais foram avisados pelo motoqueiro acerca do roubo. Os guardas conseguiram abordar um dos indivíduos. Diante disso, foi indagada se reconhecia o indivíduo como sendo um dos autores do crime e, de pronto, o reconheceu sem dúvidas. O réu estava de camisa azul e com um capacete de ciclista, porém o rosto estava visível. O indivíduo que reconheceu a empurrou e o outro puxou o celular. Não recuperou o celular e acabou por perder o emprego por conta do crime.

A testemunha Paulo Roberto da Silva, guarda municipal, disse que estavam em deslocamento de base, quando foram parados por um munícipe que lhes avisou que do outro lado da rua havia duas pessoas, sendo uma delas um indivíduo que havia recém praticado um crime de roubo. No local, fizeram a revista, porém com os indivíduos nada foi encontrado. Em seguida, a vítima chegou e reconheceu o réu como sendo um dos autores do delito. Indagado, o réu negou participação no roubo. Não conhecia o réu das imediações.

A testemunha Emerson Selingardi, guarda municipal, disse que estavam em deslocamento de unidade, quando um transeunte passou e lhes apontou para dois indivíduos que estavam do outro lado da avenida. Ele lhes disse que havia acontecido um roubo minutos atrás e um dos roubadores havia sido seguido e localizado. Diante disso, fizeram a abordagem dos indivíduos, tendo um deles confirmado que havia seguido o réu em virtude da prática de um roubo e o segurado no local. Em busca pessoal, nada foi encontrado. Em seguida, a vítima compareceu ao local e reconheceu o réu como sendo um dos autores do roubo. Indagado, informalmente, o réu negou os fatos.

Em seu interrogatório, confessou parcialmente os fatos. Disse que viu a vítima do outro lado da rua com o celular na mão. Diante disso, indicou a vítima ao seu comparsa, fazendo sinal de positivo, a fim de que ele pegasse o celular. Nesse instante, o seu comparsa, que estava de bicicleta, puxou o celular e saiu do local sem ser capturado. Negou que estivesse de bicicleta. O seu objetivo era dar uma cobertura para o seu comparsa. Não tinha intenção de tirar proveito do telefone furtado.

Em que pese a negativa do réu, quanto à prática do crime de ROUBO, entendo que a prática deste ficou comprovada.

A vítima, em juízo, foi categórica ao afirmar que dois indivíduos, a bordo de bicicletas, subtraíram o celular mediante violência (empurrão). afirmou que o réu foi o responsável por empurrá-la e o comparsa dele o responsável por pegar o celular. Ainda, em Juízo, reconheceu o réu, sem dúvidas, como sendo um dos autores do delito.

A versão do réu cede lugar ao seguro depoimento da vítima, eis que, como sabido, as palavras da vítima possuem grande valor probatório em crimes patrimoniais, uma vez que esta não possui motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente. Neste sentido, é a vasta jurisprudência:

Apelação Criminal. Recurso defensivo. Roubo circunstanciado. Prova concatenada. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento pessoal. Credibilidade das palavras da vítima e das testemunhas envolvidas, sem razão para desacreditá-las. Penas adequadamente dosadas e fixadas. Regime semiaberto compatível com o quantum da sanção imposto e a primariedade do agente. Desprovento. (TJSP; Apelação Criminal 1500827-97.2022.8.26.0540; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2022; Data de Registro: 02/12/2022)

Apelação Criminal - ROUBO CIRCUNSTANCIADO e EXTORSÃO QUALIFICADA - Reconhecimento pessoal. Nos crimes dessa natureza, o entendimento que vem sendo firmado nos Tribunais é no sentido de prestigiar a palavra da vítima. Prova testemunhal. Confissão dos acusados - Concurso material de crimes. Manutenção. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva. Crimes de espécies diferentes.

Entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça - Reprimenda e regime.

Adequação - Apelos desprovidos. (TJSP; Apelação Criminal 1507631-

09.2022.8.26.0564; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)

Além disso, as testemunhas confirmaram que um transeunte afirmou ter visto o crime ocorrer e por isso estava a segurar o acusado até a chegada dos guardas.

No mais, inviável a desclassificação do delito eis que sobejamente comprovada a violência empregada contra a vítima para a subtração do telefone celular.

Assim, comprovada a responsabilidade penal do acusado, passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena inicial no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que o réu é multirreincidente específico em virtude da prática de roubo e furto, conforme certidão de fls. 86/89 (processos 0009058-13.2019, 0024562-86.2019 e 0098266-76.2017). Desse modo, utilizo-me de uma das condenações para compensar com a confissão espontânea; e as demais servirão para aumentar a pena em 1/4, o que resulta na pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Observo que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que tenha sido parcial ou qualificada. Em caso semelhante já se decidiu que "embora a simples subtração configure crime diverso - furto -, também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial" (HC 396.503/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

Na terceira fase da dosimetria, presente a circunstância de aumento referente ao concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena no montante de 1/3 e fixo a pena definitiva no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Considerando a ausência de elementos capazes de aferir a capacidade econômica do acusado, o dia-multa valerá no mínimo legal.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade em virtude da multirreincidentência do réu (CP, art. 33, §§ 2º, "a", e 3º).

Deixo de aplicar o parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, pois a individualização da pena exige, para além do critério temporal, a análise de elementos subjetivos a cujo respeito somente o juízo da execução possui dados informativos. Além disso, a aplicação do dispositivo sem maiores cautelas implicaria violação ao princípio da isonomia, por tratar de maneira diversa aquele que respondeu o processo em liberdade em comparação com aquele que foi preso no seu curso, permitindo uma progressão de pena antecipada àquele que foi preso provisoriamente com base apenas em requisito temporal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial para: CONDENAR o réu HERYCLES ELVIS GOMES DO NASCIMENTO a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no mínimo legal, por ter incorrido na conduta típica prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois persistem os motivos que fundamentaram a decretação de sua custódia cautelar, ora robustecidos pelos fundamentos desta

sentença. O réu é multirreincidente específico, pois possui duas condenações anteriores pelo crime de roubo, além de uma condenação pelo crime de furto, o que demonstra que, em liberdade, tornará a delinquir. Além disso, o réu estava em cumprimento de pena quando da prática do crime ora em exame, o que demonstra que a pena já cumprida não foi suficiente para impedi-lo de praticar novos crimes. Sendo assim, a custódia cautelar do acusado é fundamental para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se ofício de recomendação.

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado: (i) adite-se a guia expedida, encaminhando-se ao juízo da execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa.

Intime-se o réu.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

P.I.C.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA